瓮安县永和镇黔南汇莱贸易有限公司“9•18”一般触电事故调查报告

时间：2026-04-22 09:44:15 来源：瓮安县工业和信息化局 浏览量：183次 打印 关闭 【字号： 小 中 大】

瓮安县永和镇黔南汇莱贸易有限公司“9·18”一般触电事故

调查组

2025年12月

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1. 贵州省瓮安煤矿有限公司

2. 黔南汇莱贸易有限公司

（二）相关单位情况

1. 贵州精煤时代能源公司

2. 贵州万泓选煤铸造机械设备有限公司

3. 贵州乾智建材有限公司

4. 瓮安县毅乾劳务服务部（个体工商户）

（三）汇莱贸易原煤洗选项目情况

（四）事故发生单位安全管理情况

1. 瓮安煤矿公司

2. 汇莱贸易

3. 精煤时代

4. 万泓机械

5.乾智建材

6.毅乾劳务

7.部门履职情况

（五）事故发生经过

（六）事故现场情况

（七）事故技术鉴定情况

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

2.直接经济损失情况

（九）其他情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2.善后情况

三、事故直接原因

（一）直接原因

（二）直接原因分析

（三）排除因素

四、事故涉及有关方面责任

1.瓮安煤矿公司

2.汇莱贸易

3.精煤时代

4.万泓机械

5.乾智建材

6.混凝土泵车操作人员杨某3

五、有关责任人员和单位处理建议

1.建议给予行政处罚的单位（2个）

2.建议给予行政处罚的人员（4人）

3.建议对有关公职人员的处理（1人）

4.其他建议

六、事故主要教训

七、事故整改和防范措施建议

2025年9月18日16时05分许，黔南汇莱贸易有限公司（以下简称“汇莱贸易”）原煤洗选项目建设工地发造成1人死亡，直接经济损失151.8万元。

事故发生后，县人民政府高度重视，要求全力开展应急救援、查明事故原因、严肃追究责任。依据《中华产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经县人民政府批准，成立了由县工业和信息化局牵总工会、县应急管理局、永和镇人民政府参与的事故调查组，全面负责事故调查工作。

事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、笔查询问、查阅资料等方式，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，总结了整改防范措施建议。

调查认定，瓮安县永和镇黔南汇莱贸易有限公司“9·18”一般触电事故，系因项目建设单位与施工单位对危险排查不彻底及现场安全管理存在疏漏，作业人员违反操作规程，从而引发的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.贵州省瓮安煤矿有限公司

贵州省瓮安煤矿有限公司（以下简称“瓮安煤矿公司”）位于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县，公司22日，法定代表人为游某某，统一社会信用代码为91522725214409549T。公司主要从事煤炭开采业务，经营范采，焦煤、煤焦油、化工产品、建筑材料、机电产品、生铁、钢材等购销业务，并承接各类委托加工项目。同技术咨询及管理咨询服务，开展安全技术培训等业务。

2.黔南汇莱贸易有限公司

黔南汇莱贸易有限公司位于贵州省黔南州瓮安县境内，该公司成立于2021年9月10日，法定代表人为孙某孔某某、迟某，统一社会信用代码91522725MAALY3QM3B，经营范围为煤炭及制品销售、矿山机械销售、建筑材销售等。

（二）相关单位情况

1.贵州精煤时代能源公司

贵州精煤时代能源公司（以下简称“精煤时代”）成立于2024年4月19日，法定代表人为赵某，实际控制社会信用代码为91520221MADGJD8726，经营范围为煤炭洗选、煤炭及制品销售、机械电子设备销售等。

2.贵州万泓选煤铸造机械设备有限公司

贵州万泓选煤铸造机械设备有限公司（以下简称“万泓机械”）成立于2010年2月5日，法定代表人为李某段某某，统一社会信用代码为915202906975482861，经营范围为煤炭洗选、煤炭及制品销售、机械电子设备销

3.贵州乾智建材有限公司

贵州乾智建材有限公司（以下简称“乾智建材”）成立于2018年3月1日，法定代表人为卢某某，统91522725MA6GTKWH8Y，经营范围为预搅拌混凝土、运输、销售；沥青混凝土加工及销售等。负责汇莱贸易洗选及泵送工作。

4.瓮安县毅乾劳务服务部（个体工商户）

瓮安县毅乾劳务服务部（个体工商户）（以下简称“毅乾劳务”）成立于2024年7月31日，统一92522725MADU9T2M96，经营者为杨某1，杨某1同时系湘AF1267车牌混凝土泵车车主，2025年1月1日，毅乾劳《混凝土泵送运输合同》。

（三）汇莱贸易原煤洗选项目情况

2024年8月6日，瓮安县发展和改革局对瓮安煤矿公司所申报的《瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井60万吨/年以备案批准，项目备案有效期至2026年8月6日。该项目建设地址位于瓮安县永和镇白水河社区，总投资额为3为4个月。项目建设规模及内容具体如下：总建筑面积2458平方米，其中包括生产车间1898平方米、污水处理室30平方米及仓库50平方米。

鉴于汇莱贸易（实际控制人为孔某某、迟某）通过协议参股贵州巨达源矿业有限公司，而贵州巨达源矿业股瓮安煤矿公司，依据股东协议，瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井60万吨/年原煤洗选项目实质上由孔某某、迟贸易具体负责建设。

2025年7月20日，精煤时代与汇莱贸易签订《陡山煤矿选煤合作合同书》（编号：DSMK-DMSD-2025），合同方）与何某某（乙方）。2025年8月6日，精煤时代与万泓机械签订《投资合作协议》（该协议乙方精煤时代和方万泓机械虽未署名，但经调查核实，双方已实际履行协议内容）。2025年9月8日，万泓机械开始进场施工。

乾智建材应万泓机械之需，为汇莱贸易原煤洗选项目拌制并运送混凝土。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.瓮安煤矿公司

瓮安煤矿公司于2024年4月注销安全生产许可证，将所属煤矿安全生产技术措施审批和管理委托给第三方汇莱贸易原煤洗选项目，未设立安全管理机构和配备专职安全管理人员。

2.汇莱贸易

汇莱贸易主营煤炭贸易、洗选及销售，受公司实际控制人迟某委托，其原煤洗选项目现场由汇莱贸易副总履行安全管理职责。

3.精煤时代

精煤时代主营煤炭贸易、洗选与销售，法定代表人赵某，实际控制人何某某。在汇莱贸易洗煤项目建设阶合作协议派驻人员履行安全生产职责。

4.万泓机械

万泓机械主营煤炭洗选设备安装，法定代表人李某某，实际控制人段某某。汇莱贸易洗煤项目建设期间，段某1全权管理。

5.乾智建材

乾智建材主营预拌混凝土生产、运输、销售及沥青混凝土加工、销售，法定代表人卢某某；公司安全生产杨某2直接分管。

6.毅乾劳务

毅乾劳务共2人，经营者杨某1及其弟杨某3（持操作证照）。毅乾劳务受乾智建材指派进行混凝土的泵送工

7.部门履职情况

（1）瓮安县发展和改革局

2024年8月6日，县发展和改革局批准瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井60万吨/年原煤洗选项目立项。

（2）瓮安县工业和信息化局

截至2025年9月18日事故发生时，县工业和信息化局依据年度监管执法计划，对瓮安煤矿公司陡山井共组管执法8次，累计发现安全隐患64项，立案调查1起，处罚金10.5万元。

（五）事故发生经过

2025年9月18日，汇莱贸易原煤洗选项目施工工地依照工作计划开展沉淀池浇筑作业。16时许，位于贵JA8卸料操作岗位的倪某某，负责操作该商砼车向湘F1267混凝土泵车进行卸料作业。混凝土泵车操作员杨某3（车驾驶员）操作泵车将混凝土输送至沉淀池，供池内作业工人进行浇筑施工。

16时05分许，驾驶员滕某某正于商砼车驾驶位进行通话时，通过后视镜观察到倪某某突然倒地，判断可能鸣笛示警。现场作业人员闻讯后中止作业，迅速赶至事发地点实施救援，现场人员对伤员倪某某实施了心肺复业人员即刻赶赴现场，发现倪某某倒地且意识丧失，并由倪某某同在工地工作的配偶王某某进行人工呼吸，电话。

16时30分许，瓮安县人民医院救护车抵达现场并展开抢救，倪某某经现场抢救无效，不幸死亡。

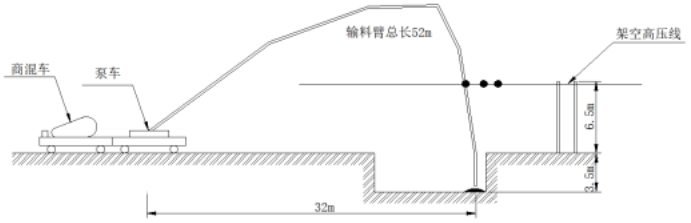
（六）事故现场情况

事发地点位于汇莱贸易原煤洗选项目工地内，具体位置为贵JA8771商砼车尾部左侧。死者手指部位观察到表皮伤及局部皮肤炭化特征，初步判定死因为触电。经现场初步勘查，发现商砼车桥梯栏存在两处电灼痕迹，地面混凝土的振捣棒电源线。沉淀池周边有一条距地面约6—7米的10kV高压线。事故发生时，现场作业的贵JA8771混凝土泵车呈首尾相连状态：贵JA8771商砼车正处于卸料作业过程中；湘AF1267混凝土泵车则正在进行混凝土沉淀池（沉淀池距该泵车直线距离为15米），且其臂架处于伸展状态。

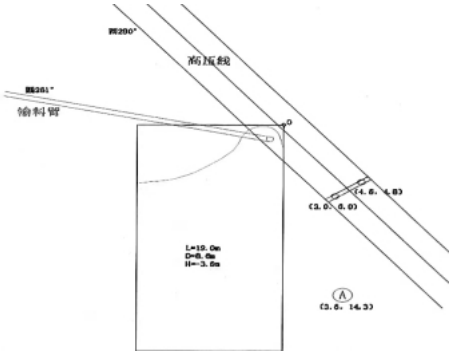




事故现场图片



平面图



立体图

（七）事故技术鉴定情况

为查明事故直接原因，瓮安县工业和信息化局于2025年10月10日委托重庆江德鉴质量检测有限公司对现场检测鉴定。重庆江德鉴质量检测有限公司于2025年10月30日出具了产品质量鉴定意见书（JDJ〔2025〕质鉴字第见如下：①排除商砼车、天泵车车辆自身电路问题以及地面放置的低压导线漏电导致触电的可能性。②受害人在向天泵车输送物料过程中，天泵车输料折臂作业时触碰处于带电工作状态的10kV架空高压线，进而导致正在人触电。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡，死者倪某某，男性，49岁，身份证号码：52272519761110****，户籍所在地为贵州水河村*****，系汇莱贸易原煤洗选项目聘用的临时工。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定进行统计，已核151.8万元。

（九）其他情况

根据瓮安县公安局出具的尸检报告，死者倪某某四肢情况如下：左前臂下段内侧可见4.5cm×0.4cm表皮剥可见1.1cm×0.6cm皮肤烧灼伤，局部皮肤炭化；右手掌小鱼际处可见2.0cm×1.1cm皮肤烧灼伤，局部皮肤呈现末节可见一处面积为1.5cm×0.6cm的皮肤烧灼伤，局部皮肤亦发生炭化。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月18日16时05分许，驾驶员滕某某正在商砼车驾驶位进行通话之际，通过后视镜观察到倪某某突发生突发事件，遂鸣笛示警。现场作业人员获悉后中止作业，迅速赶至事发地点实施救援。救援人员对伤员伤苏术及人工呼吸。同时，同在工地工作的死者配偶王某某拨打了120急救电话。县人民医院120急救车抵达现场救工作。约16时17分，受汇莱贸易现场负责人委托，现场人员周某向县工业和信息化局报告了事故情况。县工

后，迅速向县人民政府汇报。随后，县工业和信息化局、县应急管理局、永和镇人民政府等相关单位负责人立应急救援及事故初步调查等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员将倪某某平置于木板上，实施心肺复苏术和人工呼吸，并原地等待急救车。现车辆及设备切断电源，事故现场设置警戒区域。16时30分左右，县人民医院120急救车到达事故现场并开展相关

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

16时30分，县人民医院120急救人员到达现场开展医疗急救；16时45分，倪某某经抢救无效死亡。

2.善后情况

事故发生后，县工业和信息化局、永和镇人民政府组织汇莱贸易、精煤时代、万泓机械、湘AF1267混凝土车牌号为贵JA8771商砼车车主田某某与死者家属进行协商调解，于2025年9月20日与死者家属达成赔偿协议，赔性工亡补助金、伤葬费、抚恤金等共计人民币壹佰肆拾捌万陆仟元整（¥1,486,000.00元），按照瓮安县殡葬体火化，由家属进行了安葬。未出现影响社会稳定的舆情及其他情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即开展应急救援行动，拨打县人民医院120急救电话，疏散现场人员，设置警戒抵达事故现场并开展医疗抢救工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故直接原因

（一）直接原因

混凝土泵车操作人员杨某3违反安全操作规程[[1]][[2]]，在作业过程中操控泵车输送管折臂（臂长52米）时带电的10kV架空高压线（对地距离6.5米）。产生的电流依次流经泵车输送管折臂、泵车本体及商砼车，致使作卸料手柄的倪某某触电，最终造成人员伤亡事故。

（二）直接原因分析

1.作业现场与架空电力线路保护区重叠。

瓮安煤矿公司、汇莱贸易在项目选址时未对汇莱贸易原煤洗选项目沉淀池与10kV架空高压线路保护区存在作业环境存在的隐患进行排查，项目实施过程中，未针对这一风险加强现场安全管理，导致杨某3操控泵车输带电的10kV架空高压线。

2.作业人员不安全行为情况。

泵车操作人员杨某3对带电运行的10kV架空高压线路处于泵车输送料折臂（臂架）回转范围内这一危险源充分认知。在操作泵车进行输送料折臂泵送混凝土浇筑作业过程中，未能有效观察并确保泵车输送料折臂与带高压线之间保持安全距离，致使泵车输送料展折臂与高压线发生接触。

（三）排除因素

经公安机关结合现场勘查、尸检、调查询问等一系列侦查工作分析，排除了人为故意刑事犯罪嫌疑。

四、事故涉及有关方面责任

（一）事故单位责任

1.瓮安煤矿公司

瓮安煤矿公司作为汇莱贸易原煤洗选项目建设主体，依据股东协议将建设项目交由汇莱贸易负责，未切实安全生产主体责任，未对汇莱贸易在建设项目安全生产工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查。其行民共和国安全生产法》第四十九条[[3]]，对事故的发生负有主要责任。

2.汇莱贸易

汇莱贸易作为汇莱贸易原煤洗选项目的建设实施方，未对贵州精煤时代能源公司的施工资质进行审查，将相应资质的贵州精煤时代能源公司。未切实督促贵州精煤时代能源公司履行安全生产主体责任，未实际履行对产工作统一协调、管理和定期进行安全检查的法定责任和义务。督促相关单位制定并落实临近高压线施工专项违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，对事故的发生负有主要责任。

3.精煤时代

精煤时代作为施工方，无洗选厂项目建设相应资质，与汇莱贸易签订合作合同。未有效开展现场安全管理查治理工作，未依合作协议派驻人员履行安全生产职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[[5]]的规定，对事故的发生负有次要责任。

4.万泓机械

未有效开展现场安全管理和落实风险隐患排查治理工作，对已发现的风险隐患仅做口头提醒，未采取有效致风险隐患失管失控。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，对事故的发生负有次

5.乾智建材

未按规定履行对从业人员的安全教育培训职责，使其具备必要的安全知识和操作技能。其行为违反了《中生产法》第二十八条[[6]]的规定，对事故的发生负有次要责任。

6.混凝土泵车操作人员杨某3

违反操作规程作业。在操作泵车输送料折臂泵送混凝土浇筑作业时，未严格遵守泵车安全操作规程，未能车输送料折臂与带电工作的10kV架空高压线的安全距离，导致泵车输送料展折臂触碰高压线。其行为违反了《全生产法》第五十七条[[7]]的规定，对事故的发生负有主要责任。

（二）有关监管部门责任

县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县工业和信息化局等相关部门未加强对在建项目的安全监管。

五、有关责任人员和单位处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位

1.建议给予行政处罚的单位（2个）

瓮安煤矿公司。作为项目备案中的建设主体，违规将建设项目转给汇莱贸易。未加强对汇莱贸易在建设项统一协调工作，导致项目违规发包、转包。项目施工期间未定期进行安全检查。其行为违反了《中华人民共和四十九条。建议由瓮安县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[[8]]给予行政处罚。

汇莱贸易。作为项目的实际建设方，未对贵州精煤时代能源公司的施工资质进行审查，将项目发包给不具时代。实际未履行对承包单位的安全生产工作统一协调、管理和定期进行安全检查的法定责任和义务。其行为共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议由瓮安县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百行政处罚。

2.建议给予行政处罚的人员（4人）

游某某。瓮安煤矿公司法定代表人。未督促、检查项目的安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故负有违反了《中华人民共和国安全生产法》[[9]]第二十一条的规定。建议由瓮安县应急管理局依照《中华人民共和九十五条[[10]]规定给予行政处罚。

迟某。汇莱贸易实际控制人。未督促、检查项目的安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故负有领导责《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。建议由瓮安县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产定给予行政处罚。

何某某。精煤时代实际控制人。未督促、检查项目的安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故负有领导了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。建议由瓮安县应急管理局依照《中华人民共和国安全生规定给予行政处罚。

段某某。万泓机械实际控制人。未建立健全本单位全员安全生产责任制，组织制定并实施安全生产教育和检查项目的安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生的规定。建议由瓮安县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定给予行政处罚。

杨某3。泵车操作员，违章作业，导致泵车展臂触碰10kV架空高压线造成触电，对事故负有主要责任。违和国安全生产法》第五十七条的规定，建议由瓮安县应急管理局依照《安全生产违法行为行政处罚办法》第给予行政处罚。

3.建议对有关公职人员的处理（1人）

田某某1，县工业和信息化局作为煤炭行业的管理部门，田某某1作为县煤炭安全生产技术中心主要负责人目的安全监管。建议田某某1向县工业和信息化局党组作出深刻书面检查。

4.其他建议

精煤时代无资质违法承接项目，未切实派员参与现场安全管理；万泓机械未有效落实现场安全管理和风作；乾智建材未严格落实对从业人员的安全教育培训职责。建议由县安全生产委员会对上述3家单位进行约谈。

六、事故主要教训

建设单位将工程违法发包给不具备资质的单位，以包代管，未开展或督促施工开展风险辨识，现场风险位，现场安全管控不到位。施工单位虽在前期排查中识别出高压线路等重大风险点，但仅停留在口头提醒层面方案，最终引发事故。

七、事故整改和防范措施建议

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，科学统筹发展和安全，始终坚持“人民理念，牢固树立“发展决不能以牺牲人民的生命为代价”这一不可逾越的红线意识，切实保障人民群众生命财反三，深刻汲取本次事故教训，进一步加强和改进安全生产管理工作，现提出以下整改与防范措施建议:

（一）压实企业安全生产主体责任。**一是强化建设单位安全管理职责。**建设单位必须严格履行安全生产主产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。对于项目转包、门的安全生产管理协议，明确各方安全生产职责，建立统一协调、管理机制，定期开展安全检查，对发现的安改。瓮安煤矿公司、汇莱贸易需针对本次事故暴露的问题立即开展全面自查自纠，完善项目安全管理制度，配员，对在建项目实行全过程安全管控。**二是规范施工单位资质审核与履约管理。**施工单位必须具备相应的施工可证，严禁无资质、超资质承接项目。汇莱贸易需对现有合作施工单位的资质进行全面复核，清退不具备资质择符合要求的施工单位，并严格监督其按照协议履行安全生产职责。**三是加强劳务及分包单位安全管控。**乾智

单位需建立健全从业人员安全管理档案，严格落实安全生产教育和培训制度，确保从业人员具备必要的安全生操作规程、掌握本岗位安全操作技能后再上岗作业。尤其要加强特种作业人员管理，确保其持证上岗、规范操

（二）深化现场安全风险管控。**一是开展全面风险辨识与隐患排查治理。**各相关企业需建立健全安全风险故隐患排查治理制度，对在建项目开展全方位、全覆盖的安全风险辨识，重点关注临近高压线路、大型机械作对本次事故暴露的高压线路安全距离不足问题，凡涉及临近架空电力线路作业的项目，必须提前与电力部门查，明确电力线路保护区范围，编制专项施工方案，采取设置警示标志、搭设防护棚、安排专人监护等防护措有效防护措施的情况下开展作业。**二是规范大型机械设备安全操作管理。**使用混凝土泵车、商砼车等大型机械格执行《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》等标准规范，定期对设备进行维护保养和安全检完好。加强对操作人员的专项培训和安全教育，使其熟练掌握安全操作技能、风险辨识方法和应急处置措施，人监护，严禁违章操作。**三是强化作业现场安全监护。**施工单位需在作业现场设置专职安全员，对作业过程进管控高危作业环节。针对复杂作业环境，需制定专项安全技术交底文件，明确作业流程、安全注意事项和应急每位作业人员都清晰知晓。作业前需对作业环境、设备设施、防护措施进行全面检查，确认无误后方可开展作现安全隐患需立即停止作业，采取有效措施消除隐患后方可复工。

[[1]] 电力设施保护条例（国务院令第239号）第十条　电力线路保护区：

（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1-10kV　　5米

35-110kV　　10米

154-330kV　　15米

500kV　　20米

在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后

（二）电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域；海底电缆一般为线路两侧各2海里（港内为两侧各100米），江河电缆一般不小于线路不小于各50米）所形成的两平行线内的水域。

[[2]]《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T 39757-2021）11.11 操作者在操作混凝土布料臂时，应使其与架空电线电缆保持安全距离。

[[3]]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[[4]]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人

[[5]]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[[6]]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动

训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[[7]]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[[8]]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

[[9]]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[[10]]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[[11]]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要

元以上1万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；

（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；

（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用的；

（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；

（七）拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 你好，安全生产月！

下一篇： 瓮安县天文镇贵州瓮福江山化工有限责任公司团球矿建设工程“7·28”一般坍塌事故调查报告

政府网站找错

网上有害信息举报专区 www.12377.cn

【主办】瓮安县人民政府办公室 【承办】瓮安县融媒体中心 黔ICP备17007608号 网站标识码:522

联系地址：瓮安县全民健身活动中心新闻中心大楼15楼 电话：0854—2622226 QQ：2607147

信箱：gzwatv@qq.com 贵公网安备 52272502000114号

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网